

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5837/2530

ป.อ. มาตรา 1 (6), มาตรา 278

พนักงานอัยการ จังหวัดสมุทรปราการ

นายปรีดี นุชรักษา

โจทก์

จำเลย

ผู้เสียหายยอมให้จำเลยซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณกระทำอนาจารโดยโง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่ออย่างงมงายว่า จำเลยทำการรักษาโรคให้ได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการขู่เข็ญโดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญจนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ เมื่อจำเลยกระทำต่อผู้เสียหายซึ่งมีอายุเกินกว่า 13 ปี การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278

โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ จำคุก ๒ ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้เสียหายยอมให้จำเลยซึ่งเป็นแพทย์แผนโบราณทำการรักษาโรคของผู้เสียหายโดยใช้เหล็กเผาไฟให้แดงแล้วใช้เท้าจุ่มน้ำมันพืชเหยียบลงไปบนเหล็กแดงและใช้เท้าเหยียบมือคลำทั่วร่างกายอันเปลือยเปล่าของผู้เสียหาย โดยเฉพาะที่หน้า อวัยวะเพศ ตลอดจนใช้นิ้วล้วงช่องคลอดผู้เสียหาย จำเลยให้ผู้เสียหายนอนหงายแล้วจำเลยเอาอวัยวะเพศของจำเลยออกมาคลึงเพื่อให้อวัยวะเพศแข็งตัว โดยจำเลยยืนห่างจากผู้เสียหาย ๒ - ๓ นิ้ว แสดงว่าผู้เสียหายยอมให้จำเลยกระทำอนาจารโดยโง่เขลาเบาปัญญาหลงเชื่ออย่างมกมายว่าจำเลยทำการรักษาโรคให้ได้การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นการขู่脅โดยใช้กำลัง ประทุษร้าย หรือขู่脅จนผู้เสียหายอยู่ในภาวะที่สามารถขัดขืนได้ จำเลยกระทำต่อผู้เสียหายซึ่งมีอายุเกินกว่า ๑๓ ปี การกระทำของจำเลยจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง เทียบเคียงได้กับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๙/๒๕๒๙ ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดลำพูน โจทก์ นายอุดมหรือสมเกียรติ เล็บครุฑ จำเลย

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายสุภิญญา ชยารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระชัย สุตรสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ